Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo LEY KARIN v3

LEY N°21.643

EMPRESA: Servicios Acuícolas PyV

ELABORA	*REVISA*	*APRUEBA*
IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS		
Iza Sandoval S.N° REG. 231155338 15.651.648-1 APR /reg.231155338	Pablo Rain M. 16.684.051-1 Gerente General	Pablo Rain M. 16.684.051-1 Gerente General

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Introducción

Considerando lo dispuesto en la Ley N°21.643, **LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV RAIN VEGA SPA** ha elaborado el presente protocolo con las acciones dirigidas a prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Este protocolo se basa en la Constitución Política de la República de Chile, que en su artículo 19, N°1 establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y en el artículo 2° del Código del Trabajo, que señala que "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género". Este marco normativo implica la adopción de medidas que promuevan la igualdad y erradiquen la discriminación, rechazando cualquier conducta de acoso sexual, laboral o violencia ejercida por terceros ajenos a la **relación** laboral.

2. Objetivo

El objetivo de este protocolo es fortalecer entornos laborales seguros y libres de violencia, donde en **LA EMPRESA SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA** se potencie el buen trato, se promueva la igualdad con perspectiva de género y se prevengan las situaciones constitutivas de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. Estas situaciones suelen surgir de la ausencia o deficiencia en la gestión de los riesgos psicosociales y en la mantención de conductas inadecuadas o prohibidas en el lugar de trabajo. LA EMPRESA SERVICIOS PYV asume su responsabilidad en la erradicación de conductas contrarias a la dignidad de las personas en el ambiente de trabajo.

Además, LA GERENCIA de **LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV RAIN VEGA SPA** como los trabajadores se comprometen a identificar y gestionar participativamente los riesgos psicosociales en el trabajo. El empleador los incorporará en su matriz de riesgos, evaluándolos, monitoreándolos, mitigándolos o corrigiéndolos constantemente según los resultados de su seguimiento. Los trabajadores, por su parte, apoyarán al empleador en la identificación de los riesgos que detecten en su actividad, sin perjuicio de su principal responsabilidad como garantes de la salud y seguridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo.

3. Alcance

Este protocolo se aplicará a todas las personas trabajadoras, incluidas jefaturas, gerentes o directores de **LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV RAIN VEGA SPA**, independientemente de su relación contractual, así como a contratistas, subcontratistas y proveedores. Además, se aplicará, cuando corresponda, a visitas, usuarios o clientes que acudan a nuestras dependencias, así como a alumnos en práctica.

4. Definiciones

A continuación, se describen algunas de las conductas relevantes para efectos del presente protocolo, que deben ser prevenidas o controladas

ACOSO SEXUAL:

Es aquella conducta en que una persona realiza, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso sexual implica insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales u otra conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual, tales como comentarios sexuales, acercamientos físicos, caricias, abrazos, besos o intentos de realizarlas. La característica esencial del acoso sexual es que no es deseado ni aceptado por quien lo recibe.

Ejemplos de acoso sexual incluyen:

- Enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitos sin el consentimiento del destinatario.

- Ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación.
- Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación u otros medios.
- Contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado, incluyendo roce, pellizcos, besos deliberados no deseados.
- Cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido por la persona que los recibe.

ACOSO LABORAL:

Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso laboral, además de la agresión física, incluye el acoso psicológico, abuso emocional o mental, por cualquier medio, amenace o no la situación laboral. Ejemplos de acoso psicológico, abuso emocional o mental: considerando el contexto y caso concreto en el que se presente.

Ejemplos de acoso laboral incluyen:

- Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva.
- Aislamiento, cortar o restringir el contacto de una persona con otras, privándola de redes de apoyo social; ser aislado, apartado, excluido, rechazado, ignorado, menospreciado, ya sea por orden de un jefe o por iniciativa de los compañeros de trabajo.
- Uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena de la persona.
- Usar lenguaje despectivo o insultante para menospreciar o degradar a alguien.
- Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, competencia profesional o valor de una persona.
- Obligar a un/a trabajador/a a permanecer sin tareas que realizar u obligarle a realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional con el objetivo de denigrarlo o menospreciar.
- Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente.
- Enviar mensajes amenazantes, abusivos o despectivos por correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.
- Hacer comentarios despreciativos de otros referidos a cualquier característica personal, como género, etnia, origen social, vestimenta, o características corporales.
- En general, cualquier agresión u hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación, o que amenace o perjudique la situación laboral o situación de empleo.

VIOLENCIA EN EL TRABAJO EJERCIDA POR TERCEROS AJENOS A LA RELACIÓN LABORAL:

Son aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores, usuarios, visitas, entre otros (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

Ejemplos de violencia en el trabajo incluyen:

- Gritos o amenazas.
- Uso de garabatos o palabras ofensivas.
- Golpes, zamarreos, puñetazos, patadas o bofetadas.
- Conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas, daños materiales en los entornos laborales utilizados por las personas trabajadoras o su potencial muerte.
- Robo o asaltos en el lugar de trabajo.

Muchos de los factores de riesgo psicosocial, como la sobrecarga de trabajo, el escaso reconocimiento del esfuerzo realizado, la justicia organizacional y la vulnerabilidad, entre otros, cuando son mal gestionados, pueden ser el inicio o la causa de posteriores conductas de acoso y violencia en el trabajo. Asimismo, los

comportamientos incívicos y sexistas también pueden ser el comienzo de una escalada de conductas que culminan en violencia y acoso, especialmente por razones de género. A continuación, se presentan las definiciones de comportamientos incívicos y sexismo, para una comprensión más detallada y su adecuada identificación en el entorno laboral.

COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS:

El incivismo abarca comportamientos descorteses o groseros que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con los estándares de respeto mutuo. A menudo surge del descuido de las normas sociales. Sin directrices claras, el comportamiento descortés puede perpetuarse y generar situaciones de hostilidad o violencia necesarias de erradicar de los espacios de trabajo. Al abordar los comportamientos incívicos de manera proactiva, las organizaciones pueden mitigar su propagación y evitar que evolucione hacia transgresiones más graves.

Para enfrentar eventuales comportamientos incívicos en el marco de las relaciones laborales se debe:

- Usar un tono de voz apropiado y carente de agresividad cuando se habla.
- Evitar gestos físicos no verbales hostiles y discriminatorios, propendiendo a una actuación amable en el entorno laboral.
- Respetar los espacios personales del resto de las personas trabajadoras, propendiendo a consultar, en caso de dudas, sobre el uso de herramientas, materiales u otros implementos ajenos.
- Mantener especial reserva de aquella información que se ha proporcionado en el contexto personal por otra persona del trabajo, en la medida que dicha situación no constituya delito o encubra una situación potencial de acoso laboral o sexual.

SEXISMO:

Es cualquier expresión (un acto, una palabra, una imagen, un gesto) basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género.

El sexismo puede ser consciente y expresarse de manera hostil. El sexismo hostil defiende los prejuicios de género tradicionales y castiga a quienes desafían el estereotipo de género, los que en determinados contextos podrían dar lugar a conductas constitutivas de acoso.

Ejemplos de sexismo hostil incluyen:

- Comentarios denigrantes para las mujeres o diversidades basados en dicha condición.
- Humor y chistes sexistas o discriminatorios hacia la mujer o diversidades basados en dicha condición.
- Comentarios sobre fenómenos fisiológicos de una mujer o diversidades.
- Silenciamiento o ninguneo basado en el sexo o género.

El sexismo inconsciente o benévolo hacia las mujeres, son conductas que deben propender a erradicarse de los espacios de trabajo en tanto, no buscando generar un daño, perpetúan una cultura laboral con violencia silenciosa o tolerada. Ejemplos, considerando el contexto y el caso concreto que se presente, son:

- Darle a una mujer una explicación no solicitada cuando ella es experta en el tema, lo denominado en la literatura sociológica como “mansplaining”.
- Interrumpir bruscamente a una mujer mientras habla y sin esperar que ella termine, lo denominado en literatura sociológica como “manterrupting”.
- Todas las conductas paternalistas desde los hombres hacia las mujeres que constituyan sexismo benévolo. Estas conductas asumen que las mujeres son menos competentes e incapaces de tomar sus propias decisiones, lo denominado en la literatura sociológica “sexismo benevolente”.

Se debe tener presente que existen conductas que, en general, no son consideradas acoso y violencia, y tampoco son comportamientos incívicos o sexismo inconsciente. Entre ellas, debiendo considerar siempre el contexto y cada caso en particular, es posible advertir conductas relativas a los comentarios y consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluidas las evaluaciones propias sobre el desempeño laboral o la conducta relacionada con el trabajo, la implementación de la política de la empresa o las medidas disciplinarias impuestas, asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del

puesto, informar a un trabajador sobre su desempeño laboral insatisfactorio y aplicar medidas disciplinarias, informar a un trabajador sobre un comportamiento inadecuado, aplicar cambios organizativos o reestructuraciones, cualquier otro ejercicio razonable y legal de una función de gestión, en la medida que exista respeto de los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora y que no sea utilizado subrepticiamente como mecanismos de hostigamiento y agresión hacia una persona en específico.

5. Principios de la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo

LA EMPRESA SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA dará pleno cumplimiento a los principios establecidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada a través del D.S. N° 2, de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disponible en el siguiente link:

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1203353&idParte=10499621

y los principios para una gestión preventiva en materia de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, en la forma en que están desarrollados en la circular sobre esta materia de la Superintendencia de Seguridad Social, específicamente el Compendio de Normas del Seguro de la Ley N°16.744.

6. Derechos y deberes de la EMPRESA SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA y de sus trabajadores

a) **Personas trabajadoras**

- Derecho a trabajar en un ambiente laboral libre de acoso y violencia.
- Tratar a todos con respeto y no cometer ningún acto de acoso y violencia.
- Cumplir con la normativa de seguridad y la salud en el trabajo.
- Derecho a denunciar las conductas de acoso y violencia al personal designado para ello.
- Cooperar en la investigación de casos de acoso o violencia cuando le sea requerido y mantener confidencialidad de la información.
- Derecho a ser informadas sobre el protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia con el que cuenta la entidad empleadora, y de los monitoreos y resultados de las evaluaciones y medidas que se realizan constantemente para su cumplimiento.

b) **Empresa**

- Generar medidas preventivas para evitar la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, mediante la gestión de los riesgos y la información y capacitación de las personas trabajadoras.
- Informar sobre los mecanismos para las denuncias de acoso y violencia y la orientación de las personas denunciantes.
- Asegurar la estricta confidencialidad de las denuncias y su investigación.
- Asegurar que el denunciante, la víctima o los testigos no sean revictimizados y estén protegidos contra represalias.
- Adopción de las medidas que resulten de la investigación del acoso o la violencia.
- Monitorear el cumplimiento del Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, incorporando las mejoras que sean pertinentes como resultado de las evaluaciones y mediciones constantes en los lugares de trabajo.

7. Organización para la gestión del riesgo

En la identificación de los riesgos y en el diseño de las medidas para la prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo participarán la Gerencia, la Asesora en Prevención de Riesgos, el Delegado de Seguridad, las personas trabajadoras y el Comité de Aplicación CEAL-SM/SUSESO, cuando corresponda. Esta participación considerará la realidad operacional de la empresa, sus faenas en centros de cultivo, embarcaciones, instalaciones de empresas mandantes y la interacción habitual con terceros.

Es responsabilidad de SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA implementar las medidas preventivas, supervisar su cumplimiento y mantener la coordinación con los organismos fiscalizadores y con su organismo administrador de la Ley N°16.744. La coordinación técnica de estas actividades estará a cargo de la Asesora en Prevención de Riesgos, quien deberá mantener actualizados los registros, acciones de difusión, capacitación, seguimiento y mejora del presente protocolo.

El Delegado de Seguridad participará en el monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas. El Comité de Aplicación CEAL-SM/SUSESO participará, cuando corresponda, en la identificación, evaluación y seguimiento de los factores de riesgo psicosocial vinculados con situaciones de violencia y acoso en el trabajo.

Se capacitará a los trabajadores sobre el o los riesgos identificados y las medidas preventivas con apoyo de nuestra MUTUALIDAD ACHS en instalaciones de nuestra empresa, de manera presencial o en cursos e-learning cuando estén disponibles. El responsable de esta actividad será el Sr (a): Iza Sandoval Salgado, CARGO: APR.

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes respecto de lo indicado en el protocolo a Iza Sandoval Salgado, TELÉFONO: 930934654, CORREO: pyvdesinfecciones2015@gmail.com

Cuando las personas trabajadoras de SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA presten servicios bajo régimen de subcontratación en instalaciones, centros de cultivo, embarcaciones u otras dependencias de una empresa principal o mandante, la empresa coordinará con ésta las acciones preventivas necesarias para prevenir situaciones de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, de acuerdo con las responsabilidades que correspondan a cada entidad empleadora.

La persona a cargo de la recepción de las denuncias de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo y de orientar a los o las denunciantes será Sr (a) Iza Sandoval Salgado, TELÉFONO: 930934654 , CORREO: pyvdesinfecciones2015@gmail.com.

En la confección de este protocolo participaron las siguientes personas:

Nombre del participante	Cargo	Correo electrónico
Pablo Rain Miranda	Gerente general	prainvega@gmail.com
Gustavo Barriga Zúñiga	Delegado de seguridad	gustavo.barriga.z1995@gmail.c
Iza Sandoval Salgado	APR	pyvdesinfecciones2015@gmail.

Las organizaciones sindicales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 220 N°8 del Código del Trabajo, podrán formular planteamientos y peticiones, exigiendo su pronunciamiento, con el objetivo de mejorar la prevención de los riesgos establecidos en el presente protocolo.

II. GESTIÓN PREVENTIVA

La prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo contempla la gestión de los factores de riesgo psicosociales, y la identificación y eliminación de los comportamientos incívicos y sexistas. Muchos de los factores de riesgo psicosocial, como la sobrecarga de trabajo, el escaso reconocimiento del esfuerzo realizado, la justicia organizacional, la vulnerabilidad y otros factores similares, cuando son mal gestionados suelen ser el antecedente más directo de las conductas de acoso y violencia en el trabajo. Pero también los comportamientos incívicos y sexistas pueden ser el comienzo de una escalada de conductas que terminan en violencia y acoso, sobre todo el acoso y la violencia por razones de género.

LA EMPRESA SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA se compromete en este protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo a **la mejora continua** que permita identificar y gestionar los riesgos psicosociales en su matriz de riesgos.

LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV, elaborará en forma participativa, la política preventiva del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, y la revisará cada dos años.

Esta política contendrá la declaración de que el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo son conductas intolerables, no permitidas en la organización, debiendo las relaciones interpersonales basarse siempre en el buen trato y el respeto hacia todos sus integrantes.

POLÍTICA PREVENTIVA DEL ACOSO LABORAL, EL ACOSO SEXUAL Y LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV *declara que no tolerará conductas que puedan generar o constituir situaciones de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, debiendo las relaciones interpersonales basarse siempre en el respeto mutuo, independientemente de la posición, género, edad, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, etnia o creencias religiosas de las personas trabajadoras.*

LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV *reconoce que el acoso y la violencia pueden derivar de una mala gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y se compromete a gestionar estos riesgos para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Además, es consciente de que la violencia y el acoso son también producto de comportamientos incívicos y sexistas, y se compromete a desarrollar acciones para abordarlas.*

Este compromiso es compartido tanto por la gerencia como por las personas trabajadoras, que se unen en un esfuerzo colaborativo y participativo para prevenir y erradicar estas conductas. A través del diálogo social y la formación continua, promoveremos una cultura de respeto, seguridad y salud en el trabajo.

La política se dará a conocer a las personas trabajadoras mediante reuniones, capacitaciones, correo electrónico, medios digitales oficiales, afiches o cartillas informativas y otros mecanismos de difusión definidos por la empresa. Su implementación considerará la participación de las personas trabajadoras, del Delegado de Seguridad y de las instancias preventivas que correspondan.

NOMBRE GERENTE: Pablo Rain Miranda
RUT: 16.684.051-1

1. Identificación de los factores de riesgo

Se identificarán las situaciones y conductas que pueden dar origen al acoso laboral relacionadas con las características organizacionales y la presencia de factores de riesgos psicosociales laborales, así como la existencia de conductas inciviles o sexistas, de acoso sexual o violencia en el trabajo, a lo menos cada dos años. Para ello, se analizarán los resultados de la aplicación del cuestionario CEAL- SM, así como, el número de licencias médicas, de denuncias por enfermedad profesional (DIEP) producto de situaciones de acoso o de violencia externa; las solicitudes de intervención para resolver conflictos y el número de denuncias por acoso o violencia presentadas en la empresa o ante la Dirección del Trabajo, entre otros, registradas durante el periodo de evaluación.

La identificación y evaluación de los riesgos se realizará con perspectiva de género y de manera participativa, considerando a:

- Las personas trabajadoras.
- El Delegado de Seguridad.
- El Comité de Aplicación del cuestionario CEAL-SM/SUSESO, cuando corresponda, y la Asesora en Prevención de Riesgos.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
Carga de trabajo (sobrecarga)
Falta de reconocimiento al esfuerzo
Inequidad en la distribución de las tareas
Comportamientos incívicos
Conductas sexistas
Conductas de acoso sexual
Violencia externa
Otro:

Para la realidad operacional de SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA se considerarán especialmente, sin limitarse a ellos, factores asociados a trabajo por turnos; coordinación y convivencia en embarcaciones o espacios reducidos; interacción con personal de empresas mandantes, contratistas, proveedores y otros terceros; comunicaciones laborales mediante mensajería y medios digitales; estilos de supervisión y liderazgo; distribución de tareas y cargas de trabajo; claridad de rol; trato interpersonal y situaciones de violencia externa durante la prestación de servicios. La identificación de estos factores no implica que se encuentren presentes, sino que deberán ser considerados en la evaluación preventiva y en su seguimiento.

2. Medidas para la prevención

En base al diagnóstico realizado y la evaluación de riesgos, se programarán e implementarán acciones o actividades dirigidas a eliminar o controlar las condiciones y conductas que puedan favorecer situaciones de acoso laboral o sexual. Asimismo, se adoptarán medidas para abordar la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, considerando la naturaleza de los servicios prestados, los lugares de trabajo y la interacción con mandantes, contratistas, proveedores, usuarios u otros terceros.

- En las medidas para la prevención del acoso laboral, se tendrán presentes aquellas definidas en el marco de la evaluación de riesgo psicosocial del trabajo. Es decir, si en la aplicación del cuestionario CEAL/SM se identifican algunas de las dimensiones que se relacionan con la posibilidad de desencadenar situaciones de acoso laboral (problemas en la definición de rol, sobrecarga cuantitativa, estilos de liderazgo, inequidad en la asignación de tareas, injusticia organizacional, entre otros), se programará y controlará la ejecución de las medidas de intervención que se diseñen para eliminar o controlar el o los factores de riesgo identificados.
- Las medidas para abordar la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, serán definidas considerando la opinión de los trabajadores(as) de las áreas o unidades afectadas.
- Asimismo, se darán a conocer los comportamientos incívicos que SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV abordará preventivamente y se implementarán acciones de información y sensibilización respecto del sexismo, incorporando ejemplos prácticos mediante charlas, capacitaciones, cartillas informativas, medios digitales u otros mecanismos adecuados a la realidad de la empresa.
- Además, LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV RAIN VEGA SPA organizará actividades para promover un entorno de respeto en el ambiente de trabajo, considerando la igualdad de trato, no discriminación, y la dignidad de las personas.

Las jefaturas, los supervisores y los trabajadores(as), se capacitarán en las conductas concretas que podrían llegar a constituir acoso o violencia, las formas de presentación, su prevención y los efectos en la salud de estas conductas, así como sobre las situaciones que no constituyen acoso o violencia laboral.

LA EMPRESA SERVICIOS PYV informará y capacitará a los trabajadores y a las trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que se adoptarán, mediante charlas, webinars, cartillas informativas u otros y el responsable de esta actividad será: Iza Sandoval Salgado /APR.

Las medidas que se implementen serán incorporadas al programa preventivo de la empresa, indicando actividad, responsable, plazo o periodicidad, evidencia de ejecución y, cuando corresponda, la justificación de las desviaciones a lo programado.

El programa de trabajo será dado a conocer a las personas trabajadoras mediante correo electrónico, medios digitales oficiales utilizados por la empresa, reuniones, capacitaciones, charlas y/o plataforma de gestión documental disponible. Las dudas, observaciones o sugerencias podrán ser dirigidas a Iza Sandoval Salgado, APR, al correo pyvdesinfecciones2015@gmail.com o al teléfono 930934654.

Medidas de prevención a implementar

Medida a implementar	Responsable	Fecha
Difusión del protocolo, política preventiva y canales de denuncia	APR / Gerencia	Al ingreso, ante actualizaciones y refuerzo anual
Capacitación sobre Ley Karin, buen trato, incivismo, sexismo y prevención de violencia	APR, con apoyo ACHS cuando corresponda	Anual y según programa preventivo
Incorporación y actualización de factores de riesgo psicosocial y de violencia/acoso en la matriz de riesgos	APR / Comité de Aplicación CEAL-SM	Al menos cada 2 años y cuando existan cambios relevantes
Aplicación y seguimiento del proceso CEAL-SM/SUSESO	Comité de Aplicación CEAL-SM / Gerencia / APR	Según periodicidad y etapas del protocolo CEAL-SM
Difusión y mantención del procedimiento y formulario interno para recepción y gestión de denuncias	Gerencia / APR	Permanente; revisión ante cambios normativos
Coordinación preventiva con empresas mandantes cuando el personal preste servicios en sus instalaciones o centros	Gerencia / Supervisión / APR	Previo y durante la prestación de servicios, según corresponda
Seguimiento de medidas, denuncias, intervenciones y oportunidades de mejora, resguardando confidencialidad	Gerencia / APR / Delegado de Seguridad	Revisión anual y cuando ocurra un caso

3. Mecanismos de seguimiento

SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA, con la participación del Delegado de Seguridad, la Asesora en Prevención de Riesgos y el Comité de Aplicación CEAL-SM/SUSESO, cuando corresponda, evaluará anualmente el cumplimiento y eficacia de las medidas preventivas programadas, identificando oportunidades de mejora continua.

En esta evaluación se considerarán los resultados del cuestionario CEAL/SM, cuando corresponda su medición; el número denuncias por enfermedad profesional (DIEP) producto de situaciones de acoso o de violencia externa; solicitudes de intervención para resolver conflictos y el número de denuncias por acoso o violencia presentadas en la empresa o ante la Dirección del Trabajo, entre otros, registradas en el periodo de evaluación.

Se elaborará un informe con los resultados de esta evaluación, que podrá ser consultado por las personas trabajadoras, solicitándolo a Sr (a) Iza Sandoval Salgado, TELÉFONO: 930934654, CORREO: pyvdesinfecciones2015@gmail.com.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	MEJORA / ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Cumple / No cumple / Parcial	Registrar hallazgos, medidas correctivas o mejoras identificadas.
Fecha de evaluación	Responsable(s) de seguimiento

III. Medidas de Resguardo de la Privacidad y la Honra de los Involucrados

LA EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV RAIN VEGA SPA establecerá medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral - denunciantes, denunciados, víctimas y testigos, disponiendo la reserva en los lugares de trabajo de los hechos denunciados y de su investigación, y prohibiendo las acciones que los intimiden o que puedan colocar en riesgo su integridad física o psíquica.

IV. Difusión

El presente protocolo será difundido a todas las personas trabajadoras mediante charlas, capacitaciones, correo electrónico, medios digitales oficiales, afiches, cartillas informativas y/o plataforma de gestión documental disponible. Se entregará o pondrá a disposición al inicio de la relación laboral y cada vez que sea actualizado, dejando evidencia de su comunicación. Asimismo, la empresa informará semestralmente los canales internos de recepción de denuncias y los canales disponibles ante la Dirección del Trabajo, junto con los mecanismos de acceso a las prestaciones de seguridad social que correspondan.

4. Canales de denuncia y gestión inicial

Canal interno de recepción y orientación: Iza Sandoval Salgado, Asesora en Prevención de Riesgos, correo pyvdesinfecciones2015@gmail.com, teléfono 930934654. Si existiere una situación que comprometa su imparcialidad o exista conflicto de interés, la denuncia deberá ser recibida por Gerencia o canalizada directamente ante la Inspección del Trabajo, según corresponda.

La recepción de una denuncia no implica prejuzgar los hechos ni la responsabilidad de las personas involucradas. La investigación y las actuaciones posteriores se efectuarán conforme al Procedimiento de Denuncia, Investigación y Sanción vigente de la empresa, respetando los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad, perspectiva de género, debido proceso y no revictimización.

Recibida una denuncia, la empresa adoptará de manera inmediata las medidas de resguardo que correspondan, considerando la gravedad de los hechos, la seguridad de las personas involucradas, la existencia de riesgos para su integridad y las condiciones de trabajo. Estas medidas podrán comprender, según corresponda, separación de espacios físicos, redistribución de jornada, adecuaciones temporales de funciones o lugar de trabajo, coordinación con la empresa mandante cuando la prestación se realice en instalaciones de terceros y acceso a atención psicológica temprana a través del organismo administrador de la Ley N°16.744, sin que las medidas impliquen menoscabo para la persona denunciante.

Las denuncias podrán presentarse por escrito o verbalmente ante la persona designada por la empresa para su recepción y orientación, o directamente ante la Inspección del Trabajo competente, de acuerdo con la normativa vigente. Si la denuncia es verbal, deberá levantarse un acta que refleje fielmente lo informado, ser firmada por la persona denunciante y entregarse copia de ésta. Los plazos, derivaciones, investigación y demás actuaciones se regularán en el procedimiento específico vigente de la empresa.

V. ANEXOS

ANEXO 1

FORMULARIO DE DENUNCIA INTERNA - ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO - LEY KARIN

FORMULARIO DE DENUNCIA INTERNA DE ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV RAIN VEGA SPA.

En _____a _____del mes de _____de _____ se recibe una denuncia en la empresa SERVICIOS PYV, CIUDAD PUERTO AYSEN.

IDENTIFIQUE EL TIPO DE SITUACIÓN QUE LE AFECTÓ Y DA ORIGEN A SU DENUNCIA (marque con una X la alternativa que corresponda):

☐ Acoso sexual ☐ Acoso laboral ☐ Violencia terceros

Acoso sexual Acoso laboral Violencia en el trabajo ejercida por terceros Otra conducta que pueda afectar la dignidad de las personas

- **IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE (marque con una X la alternativa que corresponda):**

PERSONA AFECTADA

(Persona en quien recae la conducta denunciada de acoso laboral, acoso sexual

y/o violencia en el trabajo) DENUNCIANTE

(Persona que efectúa una denuncia, ya sea que se encuentre directamente afectado, o que se trate de un tercero que realiza la denuncia a petición por escrito de la persona afectada)

Para iniciar, provea los siguientes antecedentes:

DATOS DENUNCIANTE O PERSONA AFECTADA

Nombre completo			
RUT			
Unidad de la empresa			
Cargo			
Teléfono personal		Teléfono o correo laboral	
Correo electrónico Personal			

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo LEY KARIN	CODIGO: PLK
FECHA 07 septiembre 2026	Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA	Versión Número 3

Nombre jefatura directa	
Cargo jefatura directa	

DATOS DEL DENUNCIADO

Nombre completo	
Unidad	
Cargo	
Nombre jefatura directa denunciante	
Cargo jefatura directa denunciante	

A continuación, le pedimos que escriba con claridad, marcando la o las alternativas correspondientes a su caso y respondiendo las preguntas a continuación.

1. **Relación jerárquica respecto al denunciante:**

☐ Inferior nivel jerárquico ☐ Igual nivel Jerárquico ☐ Superior Nivel Jerárquico

2. **¿Usted trabaja directamente con el/la denunciado/a?**

☐ SI ☐ NO ☐ Otro, especificar _____

3. **¿Con qué frecuencia ha ocurrido?**

☐ Una sola vez ☐ Varias veces ☐ De manera continua hasta la presente fecha

En caso de haber sido una sola vez, precise:

Fecha		**Hora**		**Lugar**	

En caso de haber ocurrido el hecho en varias ocasiones o que hasta la presente fecha siga sucediendo, precise el periodo de tiempo aproximado:

4. **La conducta de la persona denunciada fue:**

☐ Abierta y clara ☐ Amenazante ☐ Discreta y sutil ☐ Todas las anteriores

☐ Otra, describir

5. **La reacción inmediata de usted ante la(s) conducta(s) de esa persona fue:**

☐ Lo confronté ☐ Lo ignoré ☐ Otro, describir _____

_____

6. Cuando acontecieron los hechos, motivo de la presente denuncia, señale si:

- ☐ Nadie los presenció
- ☐ Los presenció una persona
- ☐ Los presenciaron dos o más personas

7. En caso de que una o más personas hayan sido testigos de los hechos, proporcione los datos de éstos:

NOMBRE COMPLETO	UNIDAD	CARGO

8. ¿Qué cambios en su situación laboral se dieron a partir de los hechos?

- ☐ Sigue Igual
- ☐ Es tensa e incómoda
- ☐ Fui asignado/a en otra área
- ☐ Otras, describir _____

9. ¿De qué forma le afectaron los hechos denunciados?

- ☐ Emocional
- ☐ Social
- ☐ Física
- ☐ Laboral
- ☐ Todas las anteriores
- ☐ Otras, describir _____

10. ¿Le afectaron los hechos en su rendimiento laboral durante el tiempo que se presentaron?

11. ¿Usted identifica alguna situación en particular que pueda haber iniciado este proceso? Puede que no identifique nada y puede saltarse esta pregunta

12. ¿Comunicó estos hechos a su superior jerárquico?

- ☐ SI **Fecha aproximada** _____
- ☐ NO, explique _____

- ☐ Otra ¿Quién?

13. ¿Le afectaron los hechos en su vida personal? Especifique

14. Para acreditar lo descrito anteriormente, cuenta con:

	Ningún antecedente específico
	Documentos (cartas, pantallazos, mails, etc.)
	Testigos
	Otros, especificar

_____

_____

15. Detalle en la hoja adjunta los hechos, conductas o acciones que motivan la presente denuncia.

Todo lo cual ratifica con su nombre y firma:

_____

Firma Denunciante

Detalle las acciones de las que considera haber sido víctima, este adjunto también debe ser firmado por la/el denunciante.

ACTA DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo LEY KARIN	CODIGO: PLK
EMPRESA SERVICIOS ACUICOLAS PYV	FECHA 07 septiembre 2026	Versión Número 4

NOMBRE DENUNCIANTE:

RUT :

FIRMA: